



Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós.

V i s t o s, los presentes autos para resolver el **instructivo de responsabilidad 34/2022**, iniciado con motivo de la denuncia formulada por el Maestro Trinidad Coronel Vázquez, en su carácter de Director de Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en contra de la **Licenciada Rosa Jiménez Ríos**, en su carácter de Secretaria de Acuerdos 15 "C", adscrita al Juzgado Primero Penal del Centro, Oaxaca, en la época de los hechos denunciados, como probable responsable de faltas administrativas, por lo que se emite resolución bajo los siguientes:

A N T E C E D E N T E S:

Único. Mediante acuerdo inicial de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, con la denuncia del Maestro Trinidad Coronel Vázquez, en su carácter de Director de Contraloría Interna del Consejo, se formó el presente instructivo de responsabilidad **34/2022**; correspondió su trámite al Licenciado Félix Hugo Ojeda Bohórquez, entonces Visitador IV de este Órgano de Control Interno, quién determinó instruir procedimiento disciplinario a la Licenciada Rosa Jiménez Ríos, en su carácter de Secretaria de Acuerdos 15 "C", adscrita al Juzgado Primero Penal del Centro, Oaxaca, como probable responsable de las faltas administrativas, previstas por las fracciones I, VIII y XVI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

En auto inicial se admitieron pruebas, y se solicitaron informes al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, así como al Director de Contraloría del Consejo, los que se agregaron en auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, por ende, se señaló fecha para la audiencia que prevé el artículo 139 fracción I de la citada Ley Orgánica, y se ordenó emplazar a la instruida.

Mediante certificación de trece de junio de dos mil veintidós, se asentó que a partir del dieciséis de mayo, no se contaba con actuario judicial adscrito. Luego, en diligencia de trece de junio de dos mil veintidós, al no haber sido notificadas ni citadas las partes, se difirió la audiencia, y se ordenó nuevamente emplazar a la implicada; sin embargo, el seis de julio de dos mil veintidós, el actuario judicial hizo constar la imposibilidad que tuvo para emplazarla.

En diligencia de quince de julio de dos mil veintidós, se giraron oficios a diversas dependencias para conocer el domicilio de la implicada, y estar en condiciones de emplazarla.



Finalmente, en auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la Visitadora Instructora encargada de la Visitaduría IV hizo notar que posiblemente había operado la prescripción, por lo que, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, turnó los autos del presente instructivo de responsabilidad, para estudiar dicha figura y dictar la resolución correspondiente, la que ahora en que lo permiten las labores de este Órgano de Control Interno se pronuncia, y;

C O N S I D E R A N D O :

Primero. Competencia.

Éste Visitador General es competente para conocer y resolver el presente instructivo de responsabilidad, así como para sancionar en su caso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 fracción IV, 139 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; en virtud que los preceptos legales citados facultan a éste resolutor como Titular del Órgano de Control Interno del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para resolver y en su caso sancionar las faltas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado.

Segundo. Procedimiento.

El procedimiento de responsabilidad administrativa en que se tramitó el instructivo fue el correcto jurídicamente, al estar previsto en el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues las faltas que se les atribuyó a las probables responsable son Administrativas.

Tercero. Legitimación del denunciante.

El Maestro Trinidad Coronel Vázquez, en su carácter de Director de Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se encuentra legitimado para denunciar la probable comisión de faltas administrativas, en términos del artículo 51 fracción IV en relación con el artículo 46 del Acuerdo General 67/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Cuarto. Calidad de servidora pública.

El carácter de funcionaria pública de la Licenciada Rosa Jiménez Ríos, se acredita con el informe PJEO/CJ/DA/URH/DCP/0439/2022, que firmó el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, al que adjuntó copias



certificadas deducidas del expediente de la instruida, donde consta su nombramiento. (Fojas 221-223)

Documental que hace prueba plena conforme los artículos 316 fracciones II y V, y 385 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, porque se trata de documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, cuyo contenido se corrobora con las constancias que adjuntó, las que justifican plenamente que la implicada, en la época de los hechos denunciados, ostentaba el cargo de Secretaria de Acuerdos 15 “C.

Quinto. Estudio de la prescripción.

Previo al estudio del fondo del asunto, se analizará la figura de la prescripción, la cual resulta ser de orden público y de estudio preferente en cualquier asunto de responsabilidad administrativa.

La prescripción es un medio de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, por no exigirse su cumplimiento; del mismo modo, la prescripción es una forma de extinción de las facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, y el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción es el inicio del procedimiento administrativo (auto donde se radica la denuncia o queja correspondiente por parte de este Órgano de Control Interno), no así las actuaciones siguientes.

Si una vez realizado el estudio integral de la denuncia, así como el análisis de las etapas que conforman el procedimiento, se llegara advertir que la autoridad sancionadora no cuenta con elementos suficientes para resolver, o bien, advierta algunos hechos que impliquen nueva responsabilidad administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, y citará para otra u otras audiencias, lo que produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad sancionadora; sin embargo, la prescripción extingue esa facultad de sancionar. Lo anterior, se desprende de la interpretación armónica de los siguientes artículos:



“Artículo 142. El derecho de las autoridades del Poder Judicial a sancionar las faltas prescribirá en dos años, en el supuesto de que la autoridad sancionadora desconozca la infracción o al infractor; si conoce ambos extremos, las faltas laborales y administrativas prescribirán en noventa días hábiles y **las faltas a la función pública encomendada prescribirán en un año**, contados éstos a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de la falta y del probable infractor.

La prescripción se interrumpe al iniciarse el instructivo de responsabilidad en contra del probable infractor.”

“Artículo 138. Las denuncias que se presenten por las faltas a la función pública encomendada en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial, se harán constar por escrito, dando inicio al instructivo para su debida tramitación; los escritos de denuncia deberán estar autorizados con la firma del denunciante al igual que cuando se trate de una comparecencia ante la Visitaduría, así mismo la persona deberá señalar domicilio en el lugar de residencia de la Visitaduría general; si falta el primer requisito no se dará trámite alguno a la denuncia, si falta el segundo las notificaciones se efectuaran por medio de cédula fijada en el tablero de avisos de la Visitaduría.

También podrá iniciarse dicho procedimiento por acta levantada con motivo de las visitas practicadas a los órganos jurisdiccionales y administrativos por hechos que se desprendan del ejercicio de la función de dichos servidores.

...

II. El procedimiento se instruirá en los términos siguientes:

a) Se iniciará con la denuncia o acta de comparecencia o de visita en la que se ofrecerán las pruebas respectivas, la cual se presentará el visitador que en turno corresponda, quien se encargará de la substanciación del instructivo de responsabilidad...”

Código Civil para el Estado de Oaxaca

“Artículo 1137. Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.”

“Artículo 1138. La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva; la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción negativa.”

De las constancias que integran el presente asunto, las cuales tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 316 fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de donde se obtiene lo siguiente:

El procedimiento disciplinario se instruyó en contra de la Licenciada Rosa Jiménez Ríos, en su carácter de Secretaria de Acuerdos 15 “C”, adscrita al Juzgado Primero Penal del Centro, Oaxaca, a quien se le atribuyó los siguientes hechos:

“1.- Mediante oficio PJEO/CJ/STCA/202/2021, de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Licenciado Jesús Ezequiel García López, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, se comunicó a la Ciudadana ROSA JIMÉNEZ RÍOS, en su carácter de Secretaria de Acuerdos 15 “C” de Confianza, adscrita al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, del Consejo de la Judicatura, su cambio de adscripción al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

2.- Mediante oficio número 05/2022, de cinco de enero de dos mil veintidós, la C. ROSA JIMÉNEZ RÍOS, solicitó la intervención de este Órgano Interno de Control a efecto de que designara un interventor para que interviniera en el acto Entrega Recepción de la Secretaría Impar Bajo Fianza del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del centro, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

3.- Mediante oficio número PJEO/CJ/DCI/0002/2022, de cinco de enero de dos mil veintidós, el Titular de la Dirección de Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, designó como interventor para participar en el citado acto de Entrega-Recepción al Licenciado en Contaduría Pública Carlos Mendoza Martínez.



4.- Durante el periodo comprendido del cinco al diez de enero del dos mil veintidós, se levantó el acta de Entrega-Recepción número DAFA/04/01/2022, de la Secretaría Impar Bajo Fianza del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

5.- Mediante oficio sin número, de diez de enero del año en curso, recibido en esta Dirección el trece la C. ROSA JIMÉNEZ RÍOS en su pretendido carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y remite copia debidamente certificada de la misma para los efectos legales correspondientes.

6.- Mediante oficio PJEO/CJ/DCI/DAFA/O2//003/2022, de once de febrero del año en curso, recibido en este Departamento de Quejas, Denuncias, Situación Patrimonial y Atención Ciudadana dependiente de la Dirección de Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el catorce siguiente, el Contador Público Santiago Palacios Astudillo, en su carácter de Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa de esta propia Dirección, remitió copia certificada del Acta Administrativa de Entrega-Recepción número DAFA/04/01/2022, de la Secretaría Impar Bajo Fianza del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca”.

Hechos que a juicio de la Visitaduría Instructora actualizaron faltas administrativas previstas por el artículo 131 fracciones I, VIII y XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, porque la instruida se retiró de la diligencia de entrega-recepción antes de que concluyera en su totalidad.

Acorde con lo dispuesto por el artículo 142 de la citada Ley Orgánica, tratándose de **faltas administrativas**, el Derecho de esta Autoridad a sancionar prescribirá en **noventa días hábiles**, contados a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de la falta y de la probable infractora.

En el asunto este Órgano de Control Interno tuvo conocimiento de las probables faltas administrativas y de la probable responsable, el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, fecha en que se radicó el presente instructivo de responsabilidad; por ello el plazo de noventa días para que operara la prescripción empezó a correr al día siguiente hábil del auto de radicación del escrito de denuncia, y feneció el cuatro de agosto de dos mil veintidós.

Descontándose los siguientes días considerados inhábiles: diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis, veintisiete de marzo, dos, tres, del nueve al diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta y uno de julio, y uno de agosto de dos mil veintidós.

Si el cuatro de agosto de dos mil veintidós, feneció el plazo de noventa días hábiles, quiere decir que la Visitaduría Instructora IV no estuvo en



posibilidad de emplazar a la instruida, menos aún de poner en estado de resolución el Instructivo de Resolución que nos ocupa, por lo que, en este asunto el Derecho de este Órgano de Control Interno para sancionar los hechos denunciados, prescribió.

En consecuencia, sin entrar al estudio del fondo del asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, **se declara que operó la prescripción de la potestad sancionadora del Estado para sancionar las faltas administrativas** en las que pudo haber incurrido la Licenciada Rosa Jiménez Ríos, en su carácter de Secretaria de Acuerdos 15 "C", adscrita al Juzgado Primero Penal del Centro, Oaxaca, en la época de los hechos denunciados.

Sexto. Girar oficios.

Al quedar firme el presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por el oficio número PJEO/CJ/DCD/588/2019, de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por la Consejera Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se ordena **remitir oficio** al Director de Contraloría Interna del Consejo, en el cual se le deberán hacer saber el número de instructivo de responsabilidad, nombre del quejoso o denunciante; nombre del servidor (a) público (a), cargo, lugar de adscripción en la época de los hechos denunciados; tipo de falta (laboral, administrativa o función pública), fecha de la determinación y fecha del auto que la declaró firme; lo anterior para integrar el registro de servidores públicos no sancionados al haberse declarado que operó a su favor la prescripción del derecho de este Órgano de Control Interno para sancionar las probables faltas en que pudo haber incurrido la instruida, en la época de los hechos denunciados.

En otro contexto, se ordena girar oficio a la Consejera Presidenta de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, adjuntando copia certificada de la presente resolución para su conocimiento.

Séptimo. Notificación.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General 67/2012 emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, notifíquese la presente determinación a:



1. El Maestro Trinidad Coronel Vázquez, en su carácter de Director de Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en su oficina de adscripción.
2. A la Licenciada Rosa Jiménez Ríos, mediante cédula que se fije en el tablero de avisos, al no haber sido posible su emplazamiento.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción IV, 139 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se:

R E S U E L V E:

Primero. Este Visitador General resultó competente para resolver el presente Instructivo de Responsabilidad.

Segundo. El procedimiento de responsabilidad administrativa en que se tramitó el presente instructivo, fue el correcto jurídicamente.

Tercero. El Maestro Trinidad Coronel Vázquez, en su carácter de Director de Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tuvo acción para denunciar.

Cuarto. La calidad de servidora pública del Poder Judicial del Estado, de la Licenciada Rosa Jiménez Ríos, en su carácter de Secretaria de Acuerdos 15 "C", adscrita al Juzgado Primero Penal del Centro, Oaxaca, quedó acreditada.

Quinto. Sin entrar al estudio del fondo del asunto, **se declara que operó la prescripción** del derecho de este Órgano de Control Interno para sancionar a la probable responsable Licenciada Rosa Jiménez Ríos, en su carácter de Secretaria de Acuerdos 15 "C", adscrita al Juzgado Primero Penal del Centro, Oaxaca, por las faltas administrativas en que pudo haber incurrido, en la época de los hechos denunciados.

Sexto. Al quedar firme el presente fallo, se ordena dar cumplimiento a lo ordenado en el considerando sexto.

Séptimo. Notifíquese la presente resolución en términos del considerando séptimo y cúmplase.



Así lo resuelve y firma el Visitador General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, **Raúl Oswaldo Bernal Flores**, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos **Edith Hernández Ortiz**, que autoriza y da fe.

Visitador General.

Raúl Oswaldo Bernal Flores.

Secretaria de Acuerdos.

Edith Hernández Ortiz.